

Echtscheidingsconvenant tevens vaststellingsovereenkomst

Persoonsgegevens ondergetekenden

Walter Kamer geboren op 30-03-1975 te Delft, wonende aan Platostraat 22, 2493 ZP 's-Gravenhage, verder te noemen: de man of partij A,

Wendy Chantal Opdam geboren op 14-04-1978 te Leiderdorp, wonende aan Platostraat 22, 2493 ZP 's-Gravenhage, verder te noemen: de vrouw of partij B,

die samen worden genoemd: partijen

ONDERGETEKENDEN NEMEN HET NAVOLGENDE IN AANMERKING:

Waar en wanneer zijn partijen gehuwd

Partijen zijn op 29-11-2014 te Zoetermeer gehuwd.

Nationaliteit van partijen

Partijen verklaren dat de man de Nederlandse nationaliteit heeft en dat de vrouw de Nederlandse nationaliteit heeft.

Kinderen

Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

- Kyara Kamer, op 17-06-2008, te 's-Gravenhage
- Ylana Kamer, op 28-10-2011, te 's-Gravenhage

Alle afspraken betreffende minderjarige kinderen worden geregeld in het aan dit convenant toegevoegde ouderschapsplan. Overeenkomstig artikel 1:247a BW jo 815 Rv hebben partijen de tussen hen getroffen regeling in dit ouderschapsplan vastgelegd.

Huwelijk is duurzaam ontwricht

Partijen zijn van oordeel dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, op grond waarvan zij echtscheiding verzoeken.

Mediationtraject

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

Deze vaststellingsovereenkomst is het resultaat van een mediationtraject dat is begeleid door Wim van Limpt. Met de ondertekening van deze overeenkomst is een einde gekomen aan het mediationtraject. Partijen wensen de gevolgen van de scheiding door middel van dit convenant, tevens vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW, als volgt te regelen.

ONDERGETEKENDEN VERKLAREN HET VOLGENDE MET ELKAAR TE ZIJN OVEREENGEKOMEN EN TUSSEN HEN BINDEND VAST TE STELLEN:

1. Levensonderhoud

1.1. Behoeftte aan partneralimentatie

Partijen stellen de huwelijks gerelateerde behoefte van partijen vast op € 2.524,- netto per maand. De behoefte is berekend op basis van 60% van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk. Op het gezinsinkomen zijn de kosten van de kinderen in mindering gebracht. Het netto gezinsinkomen bedroeg € 5.538,- per maand en de kosten van de kinderen € 1.331,-.

1.2. Partneralimentatie

Uit de draagkrachtberekening is gebleken dat er op dit moment geen behoefte is aan partneralimentatie. Partneralimentatie wordt daarom op dit moment niet overeengekomen.

Partijen komen overeen dat, indien er zich wijzigingen voordoen waardoor bij één van de partijen wel behoefte ontstaat, zij een herberekening zullen laten maken voor de partneralimentatie.

Partijen zijn zich ervan bewust dat op het moment dat één van de partijen een beroep dient te doen op een bijstandsuitkering, de betreffende gemeente een verhaalsrecht heeft op de andere partner. De gemeente zal hiertoe een alimentatieberekening uitvoeren. De daaruit voortkomende alimentatieverplichting kan afwijken van hetgeen hier is vastgesteld.

2. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

2.1. Verdeling gemeenschap

Door het huwelijk is een gemeenschap van goederen ontstaan. Alle bezittingen en schulden zijn hierdoor gezamenlijk geworden. Met uitzondering van nalatenschappen en schenkingen die zijn voorzien van een uitsluitingsclausule.

In dit artikel wordt overgegaan tot verdeling van de huwelijksgemeenschap van partijen. De verdeling en de daaruit voortvloeiende leveringen vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van de ontbinding van het huwelijk door de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

De waardeinstijgingen en/of -dalingen komen vanaf de in het volgende artikel genoemde peildatum volledig ten goede aan/ten laste van degene aan wie de vermogensbestanddelen worden toegedeeld ingevolge het in dit convenant bepaalde.

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

2.2. Peildatum

De peildatum voor de samenstelling en de waardering van de gemeenschap is in principe de wettelijke datum waarop de gemeenschap eindigt, zijnde de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Partijen wijken af van de wettelijke peildatum door te kiezen voor 15-04-2026 als peildatum. Zij vinden het redelijk en billijk om die datum te nemen als peildatum omdat toen de gezamenlijke huishouding is gesplitst.

2.3. Afrekendatum

Partijen nemen als datum voor de finale afrekening over en weer naar elkaar het moment waarop de akte van verdeling wordt gepasseerd bij de notaris met dien verstande dat deze finale afrekening in elk geval dient plaats te vinden binnen de termijn die is opgenomen in het artikel over de verdeling van de woning.

2.4. Inboedel

Partijen hebben de inboedel in onderling overleg zoveel mogelijk bij helfte verdeeld. De verdeling van de inboedel zal naar eigen inzicht plaatsvinden. Partijen vinden het niet noodzakelijk om het vast te leggen in een inboedellijst.

2.5. Gebruiksrecht echtelijke koopwoning

Partijen zijn eigenaar van de woning aan de Platostraat 22, 2493 ZP 's-Gravenhage. Het gebruiksrecht van de woning wordt per de eerste van de maand nadat de man andere woonruimte heeft betrokken, voortgezet door de vrouw. De andere partij dient op die dag de woning verlaten te hebben en zal zich binnen één week na de voornoemde datum bij de gemeente laten uitschrijven van dit adres. De vertrekkende partij wordt gedurende 6 maanden na ondertekening van het convenant in de gelegenheid gesteld om op zoek te gaan naar eigen woonruimte. Indien dat niet binnen deze termijn lukt en de vertrekkende partij heeft aantoonbaar inspanningen verricht dan zullen partijen deze afspraaktermijn verlengen. Als deze termijn wordt verlengd dan zal de termijn waarbinnen de woning moet worden overgenomen door de blijvende partij ook worden herzien. Waarbij wordt afgesproken dat de termijn voor de overname van de woning minimaal 3 maanden later is dan het moment waarop de andere partij de echtelijke woning verlaat.

De lasten die verbonden zijn aan de woning worden tot de eerste van de maand nadat de gezamenlijke huishouding is gesplitst van de gezamenlijke bankrekening voldaan en komen vanaf dat moment voor rekening van de achterblijvende partij. Partijen hebben afgesproken dat de fiscale voordelen van woning toekomen aan degene die feitelijk de rentekosten betaalt.

2.6. Eigendom echtelijke koopwoning

Het eigendom van de woning aan de Platostraat 22, 2493 ZP 's-Gravenhage wordt toebedeeld aan de vrouw, onder de verplichting om de aan de woning verbonden hypothecaire geldleningen en overlijdensrisicoverzekeringen op zich te nemen en de ander te laten ontslaan uit de hoofdelijke verbondenheid en te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid. De kosten die samenhangen met de overname van de hypothecaire geldleningen komen voor rekening van de vrouw. Ook komt een eventuele boeterente die de geldverstrekker in rekening brengt voor het oversluiten van de hypothecaire geldlening voor rekening van de vrouw. Eventuele fiscale tegemoetkomingen komen toe aan degene die de kosten heeft betaald. De kosten voor de notariële akte van verdeling en ontslag hoofdelijke verbondenheid zullen bij helfte worden gedeeld.

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

De WOZ waarde van de woning bedroeg op 01-01-2025 een bedrag van € 605.000,-. Partijen zijn van mening dat de werkelijke waarde hiervan afwijkt en € 654.444,- bedraagt. De reden voor de afwijking is dat vergelijkbare woningen in de buurt voor deze waarde worden verkocht. Mocht achteraf blijken dat de daadwerkelijke marktwaarde afwijkt, dan kan er sprake zijn van over- of onderbedeling. Deze over- of onderbedeling wordt niet meer achteraf verrekend. Indien het een belastbare overbedeling betreft zal de overbedeelde partij hiervan melding doen bij de belastingdienst en draagt deze partij zorg voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Op de woning rust een hypothecaire geldlening bij ING, onder hypotheeknummer(s) T 092-245156. De totale hypothecaire geldlening bedroeg op 15-04-2026 een bedrag van € 244.000,-.

De overdracht van het eigendom vindt plaats, uiterlijk binnen 6 maanden na inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand, tenzij partijen schriftelijk een latere datum overeenkomen.

Indien blijkt dat de vrouw niet binnen de genoemde termijn in staat is de woning over te nemen, zal de woning worden verkocht. De woning wordt verkocht en overgedragen aan de eerste belangstellende die naar het oordeel van partijen een acceptabel bod uitbrengt. Een acceptabel bod is een bod dat maximaal 2% lager is dan de taxatiewaarde. De taxatie vindt zo snel mogelijk nadat duidelijk is geworden dat de woning niet kan worden overgenomen plaats, maar uiterlijk binnen twee weken na afloop van de termijn waarbinnen de woning had moeten worden verdeeld. De taxatie zal worden uitgevoerd door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen taxateur. Aangezien bij de afwikkeling van de scheiding uit is gegaan van een toebedeling aan één partij en de verkoop alleen plaatsvindt indien de woning toch niet kan worden toebedeeld hebben partijen afgesproken dat bij de verdeling van de verkoopopbrengst de verdeling zoals opgenomen in het bovenstaande artikel zoveel mogelijk wordt aangehouden. Indien de verkoopopbrengst hoger of lager is dan de waarde waarmee partijen hebben gerekend dan zal het verschil (dit kan zowel positief als negatief zijn) tussen deze twee bedragen bij helfte worden verdeeld.

2.7. Motorvoertuig(en)

Partijen zijn eigenaar van een motorvoertuig van het merk en type Mazda CX5 met kenteken JZ-300-Z. Het motorvoertuig wordt toebedeeld aan de man. Partijen hebben de waarde vastgesteld op € 15.300,-. Dat bedrag is gebaseerd op de verkoopwaarde aan particulieren volgens de ANWB Koerslijst.

Partijen zullen de schadevrije jaren die zij gedurende het huwelijk hebben opgebouwd bij de autoverzekeraar zoveel mogelijk bij helfte verdelen. Partijen zijn ervan op de hoogte dat het splitsen van de schadevrije jaren in ieder geval mogelijk is bij de autoverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en dat er bij de autoverzekeraars die niet daarbij aangesloten zijn eerst navraag moet worden gedaan of hieraan mee wordt gewerkt. Partijen zullen hun medewerking verlenen aan alle formaliteiten die nodig zijn voor de verdeling van de schadevrije jaren.

2.8. Betaal- en spaarrekening(en)

Partijen gaan in dit artikel over tot verdeling van de betaal- en spaarrekeningen.

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL17 INGB 0799 2817 51 een bedrag van € 1.458,-. Het saldo op deze bankrekening wordt toebedeeld aan de man waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de man.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer W-966-41597 (spaar) een bedrag van € 2.117,-. Het saldo op deze bankrekening wordt toebedeeld aan de man waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de man.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL94 INGB 0007 0778 73 een bedrag van € 101,-. Het saldo op deze bankrekening wordt toebedeeld aan de vrouw waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de vrouw.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL71 INGB 0001 0549 75 een bedrag van € 1.724,-. Het saldo op deze bankrekening wordt bij helfte verdeeld waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de vrouw.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer D184-99381 (spaar) een bedrag van € 15.000,-. Het saldo op deze bankrekening wordt bij helfte verdeeld waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de vrouw.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL29 INGB 0001 2755 33 een bedrag van € 36,-. Het saldo op deze bankrekening wordt bij helfte verdeeld waarbij de rekening wordt gebruikt als kinderrekening.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL85 DNIB 2018 6632 75 een bedrag van € 29.356,--. Het saldo op deze bankrekening wordt bij helfte verdeeld waarbij de rekening wordt opgezegd.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL45 BUNQ 2105 3502 08 een bedrag van € 0,-. Het saldo op deze bankrekening wordt toebedeeld aan de man waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de man.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL79 BUNQ 2167 3414 23 een bedrag van € 53,-. Het saldo op deze bankrekening wordt toebedeeld aan de man waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de man.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL04 BUNQ 2167 3645 98 een bedrag van € 0,--. Het saldo op deze bankrekening wordt toebedeeld aan de man waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de man.

Op 15-04-2026 bedroeg het saldo op rekeningnummer NL94 INGB 0007 0778 73 (spaar) een bedrag van € 3.000,--. Het saldo op deze bankrekening wordt toebedeeld aan de vrouw waarbij de rekening wordt toebedeeld aan de vrouw.

Met betrekking tot de bankrekening(en) die word(t)(en) opgezegd verlenen partijen elkaar een onherroepelijke volmacht tot het opheffen van deze (gemeenschappelijke) rekening(en). Een eventuele toename of afname van de saldi in de periode tussen de hiervoor genoemde datum en de in dit convenant genoemde peildatum wordt bij helfte verdeeld.

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

Met betrekking tot de bankrekening(en) die word(t)(en) toebedeeld aan één van de partijen hebben partijen afgesproken over en weer op eerste verzoek eraan mee te werken dat de tenaamstelling van deze bankrekeningen word(t)(en) gewijzigd aldus, dat de rekening(en) uitsluitend op naam komen te staan van degene aan wie de betreffende rekening is toegedeeld, terwijl alle machtigingen worden ingetrokken. Een eventuele toename of afname van de saldi in de periode tussen de hiervoor genoemde datum en de in dit convenant genoemde peildatum wordt bij helfte verdeeld.

Partijen zullen ten aanzien van de rekening die wordt voortgezet als kinderrekening beiden gemachtigd blijven tot deze rekening. In het ouderschapsplan hebben zij aanvullende afspraken gemaakt over hoe zij met de kinderrekening omgaan.

2.9. Onderneming(en)

de man heeft een eenmanszaak namelijk Kamer E-commerce, welke staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 95581332.

Deze onderneming wordt volledig toebedeeld aan de man inclusief alle huidige en toekomstige bezittingen (waaronder liquide middelen) en (fiscale) vorderingen en schulden of kredieten van het bedrijf. Voorts vrijwaart de man de vrouw uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid hiervoor.

Gebruikelijk is dat de waarde van de onderneming wordt vastgesteld door een accountant. Partijen wijken hiervan af en kiezen ervoor om de waarde van de onderneming in onderling overleg vast te stellen. Volgens hen vertegenwoordigt de onderneming een waarde van € 3.000,-. Dat bedrag is gebaseerd op het feit dat de eenmanszaak recent is opgestart en de inkomsten nog beperkt zijn. Mocht de daadwerkelijke waarde van de onderneming afwijken dan kan er sprake zijn van over- of onderbedeling. Deze eventuele over- of onderbedeling wordt achteraf niet verrekend. Indien het een belastbare overbedeling betreft zal de overbedeelde partij hiervan melding doen bij de belastingdienst en draagt deze partij zorg voor de betaling van de verschuldigde belasting.

2.10. Fiscale vorderingen en schulden inkomstenbelasting en toeslagen

Fiscale vorderingen en schulden inkomstenbelasting en fiscale vorderingen en schulden die betrekking hebben op toeslagen, alsmede de fiscale afrekening met betrekking tot de echtelijke woning worden tot de peildatum bij helfte verdeeld (indien in dit convenant afwijkende afspraken zijn gemaakt dan zal daarmee rekening worden gehouden bij de verdeling). Vorderingen en schulden over tijdvakken nadien worden toebedeeld aan de partij ten name van wie de vordering of schuld is gesteld. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om zich te laten adviseren over eventuele fiscale gevolgen en zijn bereid de eventuele fiscale naheffingen voor nu en in de verdere toekomst die nog betrekking hebben op de huwelijkse periode, bij helfte te verdelen, of indien dit tot een onredelijke verdeling zou leiden, naar rato te verdelen.

2.11. Creditcard(s)

Partijen beschikken over een creditcard met nummer 4563 5330 0831 3869. Het openstaande saldo bedroeg op 15-04-2026 een bedrag van € 0,-. De creditcard wordt toebedeeld aan de man.

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

Partijen spannen zich in om de vrouw uit de hoofdelijke verbondenheid voor de creditcard te ontslaan, zodat de creditcard maatschappij de man aanmerkt als enig creditcardhouder. Door de man wordt de vrouw gevrijwaard voor iedere aansprakelijkheid met betrekking tot deze creditcard.

2.12. Cryptovaluta

Partijen bezitten cryptovaluta, in de vorm van USDC. De cryptovaluta zijn ondergebracht bij Bybit. Op 15-04-2026 bedroeg de waarde een bedrag van €335,--.

Partijen hebben afgesproken dat de cryptovaluta wallet wordt toebedeeld aan de man. Partijen werken er over en weer op eerste verzoek aan mee dat de tenaamstelling van de wallet wordt gewijzigd aldus, dat deze uitsluitend op naam komt te staan van degene aan wie de cryptovaluta wordt toegedeeld. Een eventuele toename of afname van de waarde van de cryptovaluta in de periode tussen de hiervoor genoemde datum en de in dit convenant genoemde peildatum wordt op basis van 50/50 verdeeld.

2.13. Overbedeling

Een overzicht van de verdeling van de vermogensbestanddelen is aan het convenant gehecht. Uit hoofde van de bovenstaande verdeling is de vrouw aan de man een bedrag wegens overbedeling verschuldigd van € 195.635,-.

De overbedeling zal in twee termijnen worden voldaan. Op de afrekendatum zal de overbedeelde partij een bedrag van € 173.413,- voldoen aan de andere partij. Het resterende deel, een bedrag van € 22.222,-, zal pas worden voldaan op het moment dat de vrouw in de toekomst de echtelijke woning zal verkopen. Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt is overbedeelde partij zonder verdere aanmaning in verzuim en is deze partij aan de ander over het niet betaalde bedrag, zolang de overbedeelde partij in verzuim is, een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente.

2.14. Vorderingen en schulden sociale verzekering

Partijen stellen vast dat tot het gezamenlijk vermogen van partijen geen vorderingen of schulden sociale verzekering behoren.

2.15. Onverdeelde boedel

De partijen verklaren dat geen van hen is gerechtigd tot een onverdeelde boedel.

2.16. Toekomstige nalatenschappen en schenkingen

Rechten en verplichtingen uit toekomstige nalatenschappen en schenkingen worden, per moment indiening verzoekschrift bij de rechtbank, zonder verrekening toebedeeld aan de partij van de zijde waar de nalatenschap openvalt of de schenking is verkregen.

3. Pensioenafspraken

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

3.1. Ouderdomspensioen partij A

Partijen constateren dat de man ouderdomspensioenaanspraken, vallende onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding ("Wet VPS"), bij meerdere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd.

Bij de pensioenuitvoerder Avéro Achmea met kenmerk 382229.001.

Bij de pensioenuitvoerder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V. met kenmerk 58290260/5340709793-8.

Bij de pensioenuitvoerder Centraal Beheer met kenmerk 241480.001.

Bij de pensioenuitvoerder a.s.r. met kenmerk IAP05751-09825517.

Bij de pensioenuitvoerder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V. met kenmerk 58295418/5340709793-8.

Bij de pensioenuitvoerder Stichting Pensioenfonds ABP met kenmerk 135689821.

Bij de pensioenuitvoerder Pensioenfonds PostNL met kenmerk DLN,1703765,54214015,.

De opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen worden verevend conform de in artikel 1:155 BW jo artikel 2 en 3 Wet VPS opgenomen regeling. Partijen zullen na de totstandkoming van de echtscheiding aan de voormelde pensioenuitvoerders mededeling doen van de echtscheiding en van het tijdstip daarvan, door middel van het daartoe voorgeschreven formulier, zulks teneinde te bewerkstelligen dat de ander een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in dit artikel vermelde pensioenuitvoerder ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen, voor zover dit in de huwelijkse periode is opgebouwd. Partijen zijn zich ervan bewust dat indien er tijdens de huwelijkse periode geen of onvoldoende pensioen is opgebouwd om te kunnen verevenen de pensioenuitvoerder geen pensioen voor de ander zal reserveren. Verder spreken partijen af dat ten aanzien van de pensioenen die onvoldoende zijn om te kunnen verevenen deze ook niet op een andere wijze zullen worden verrekend of verdeeld. Het genoemde formulier zal door beide partijen worden ondertekend.

Partijen spreken af dat zij het door hen opgebouwde ouderdomspensioen niet eerder of later zullen laten uitkeren dan de wettelijke AOW-datum. Voorts spreken zij af dat het door hen opgebouwde ouderdomspensioen niet op grond van de voorgestelde Wet bedrag ineens, Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) en verlofsparen deels ineens uit laten keren. Indien één van de partijen dit wel wenst dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de ander vereist.

Het (bijzonder) partnerpensioen dat tot de datum van ontbinding van het huwelijk door de man is opgebouwd wordt overeenkomstig de wettelijke regeling premievrij voor de ander gereserveerd.

3.2. Ouderdomspensioen partij B

Partijen constateren dat de vrouw ouderdomspensioenaanspraken, vallende onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding ("Wet VPS"), bij meerdere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd.

Bij de pensioenuitvoerder Centraal Beheer met kenmerk 01-44008207-52289315- 20090622.

Paraaf de man: Paraaf de vrouw:

Bij de pensioenuitvoerder AEGON Levensverzekering N.V. met kenmerk DLN,10934759,51816305,.

Bij de pensioenuitvoerder Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties met kenmerk 780414009.

Bij de pensioenuitvoerder Cappital pensioen met kenmerk DLN,10934759,48940892,.

De opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen worden verevend conform de in artikel 1:155 BW jo artikel 2 en 3 Wet VPS opgenomen regeling. Partijen zullen na de totstandkoming van de echtscheiding aan de voormelde pensioenuitvoerders mededeling doen van de echtscheiding en van het tijdstip daarvan, door middel van het daartoe voorgeschreven formulier, zulks teneinde te bewerkstelligen dat de ander een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in dit artikel vermelde pensioenuitvoerder ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen, voor zover dit in de huwelijkse periode is opgebouwd. Partijen zijn zich ervan bewust dat indien er tijdens de huwelijkse periode geen of onvoldoende pensioen is opgebouwd om te kunnen verevenen de pensioenuitvoerder geen pensioen voor de ander zal reserveren. Verder spreken partijen af dat ten aanzien van de pensioenen die onvoldoende zijn om te kunnen verevenen deze ook niet op een andere wijze zullen worden verrekend of verdeeld. Het genoemde formulier zal door beide partijen worden ondertekend.

Partijen spreken af dat zij het door hen opgebouwde ouderdomspensioen niet eerder of later zullen laten uitkeren dan de wettelijke AOW-datum. Voorts spreken zij af dat het door hen opgebouwde ouderdomspensioen niet op grond van de voorgestelde Wet bedrag ineens, Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) en verlofsparen deels ineens uit laten keren. Indien één van de partijen dit wel wenst dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de ander vereist.

Het (bijzonder) partnerpensioen dat tot de datum van ontbinding van het huwelijk door de vrouw is opgebouwd wordt overeenkomstig de wettelijke regeling premievrij voor de ander gereserveerd.

4. Overige bepalingen

4.1. Kosten van de scheiding

Kosten die worden gemaakt voor het proces van scheiding zullen door partijen bij helfte worden gedeeld. Hieronder vallen niet de kosten die gepaard gaan met de overname van de echtelijke woning. De kosten die worden gemaakt voor de financiering van de woning komen voor rekening van degene die de woning overneemt. De kosten voor de akte van verdeling van de echtelijke woning en het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de op de echtelijke woning rustende hypothecaire geldlening van de vertrekkende partij worden bij helfte verdeeld. Eventuele fiscale tegemoetkomingen komen toe aan degene die de kosten heeft betaald. En als er sprake is van een fiscale tegemoetkoming over de kosten die partijen gezamenlijk hebben voldaan dan zullen zij het fiscale voordeel over de gezamenlijke kosten bij helfte verdelen.

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

4.2. Fiscale regeling (fiscaal partnerschap)

Door de scheiding zullen partijen ook geen fiscaal partners meer van elkaar zijn. Partijen zullen zich door een deskundige laten informeren of zij al dan niet de aangifte samen zullen laten doen of apart van elkaar. De aanslagen inkomstenbelasting die betrekking hebben op de jaren waarin men fiscaal partner was komen voor rekening van beide partijen, ieder voor de helft. Eventuele teruggaven over deze periode zullen door partijen bij helfte worden gedeeld, tenzij daarvan in dit convenant wordt afgeweken bijvoorbeeld in het artikel "Fiscale vorderingen en schulden inkomstenbelasting".

Indien onherroepelijk komt vast te staan dat in dit convenant bepalingen zijn opgenomen die tot fiscale gevolgen leiden welke partijen bij de ondertekening daarvan niet hebben gewild, dan zullen de desbetreffende bepalingen met terugwerkende kracht worden aangepast. Partijen zullen alsdan medewerking verlenen aan de aanpassing van deze bepalingen.

5. Overig

Voor het overige worden eventuele gemeenschappelijke bezittingen en schulden die niet in dit convenant zijn genoemd zoveel mogelijk bij helfte verdeeld.

6. Verkrijging en verlies goederen

Na ondertekening van deze akte is de verkrijging of het verlies van een goed voor rekening van de partij aan wie de verkrijging of het verlies kan worden toegerekend. Indien de verkrijging of het verlies aan geen van partijen kan worden toegerekend, dan is de verkrijging of het verlies voor rekening van de partij aan wie het goed is geleverd.

7. Ontstaan en tenietgaan verbintenissen

Na ondertekening van deze akte is het ontstaan of het tenietgaan van een verbintenis voor rekening van de partij aan wie het ontstaan of het tenietgaan kan worden toegerekend. Indien het ontstaan of het tenietgaan aan geen van partijen kan worden toegerekend, dan is het ontstaan of het tenietgaan voor gemeenschappelijke rekening.

8. Onvolledige informatie

Partijen verklaren uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat de in dit convenant vermelde opsomming van de gemeenschappelijke boedel volledig is en dat geen enkel boedelbestanddeel voor de ander is achtergehouden. Indien naderhand mocht blijken dat de opsomming toch niet volledig is geweest, zal dit worden aangemerkt als opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen gehouden als bedoeld in artikel 3:194 tweede lid BW. In dat geval zal hetgeen verzwegen is toekomen aan de ander.

9. Kwijting

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

Partijen verklaren hierbij dat zij hun huwelijksgemeenschap met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid hebben afgewikkeld. Tevens verklaren zij, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen genoemd in dit convenant, niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar algehele en finale kwijting te verlenen.

10. Vrijwaring

Partijen vrijwaren elkaar tegen rechtsvorderingen die verband houden met aan hen toebedeelde goederen, schulden en verbintenissen.

11. Fiscale consequenties

Dit convenant is opgesteld met de door partijen ter beschikking gestelde stukken conform de geldende regelgeving. Partijen verklaren zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor de fiscale gevolgen van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken. Daar waar nodig zullen partijen aangifte doen bij de belastingdienst.

Zorgeloosch, 2Divorce (onderdeel van Zorgeloosch) en de aan Zorgeloosch verbonden mediators en advocaten zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de fiscale gevolgen van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken. Partijen wordt aangeraden om de overeenkomst door een deskundige te laten beoordelen op eventuele (onvoorziene) fiscale gevolgen, alvorens het wordt ondertekend. Verder raadt Zorgeloosch partijen aan om in het jaar van scheiding en bij bijzonderheden het jaar daaropvolgend de aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen door een (fiscaal) deskundige.

12. Geschillen

In geval partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van dit convenant of hieraan verwante conflicten ontstaan, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen. Mocht dit niet lukken dan spreken zij de intentie uit dat zij zich zullen wenden tot een onafhankelijke deskundige teneinde te trachten de gerezen geschilpunten door bemiddeling tot een oplossing te brengen. Eerst indien deze bemiddeling niet tot resultaat leidt, zullen de partijen zich elk tot een eigen advocaat wenden die dan het geschilpunt eventueel aan de rechter kan voorleggen.

13. Nakoming

De partijen verbinden zich deze overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk te zullen (laten) ontbinden op grond van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. Nakoming zal steeds gevorderd kunnen worden, al dan niet met schadevergoeding. Partijen doen daarom afstand van hun recht om ingevolge het bepaalde in artikel 6:265 BW ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.

14. Bewijs

Deze akte is bestemd om tot bewijs te dienen. Partijen en advocaten zijn vrij om de akte aan een rechter te overleggen.

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw:

15. Ondertekening

Deze akte is opgemaakt en ondertekend op 07-05-2026 te 's-Gravenhage in drie gelijke exemplaren, waarvan er één bestemd is voor de advocaat van partijen en één voor ieder van partijen.

Walter Kamer

Wendy Chantal Opdam

Paraaf de man:

Paraaf de vrouw: